

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을에게 회사 건물의 개조 작업을 위임받아 진행하고 있었습니다. 작업 중 갑의 과실이 아닌 사유로 을이 사업을 중단하기로 결정하면서, 위임이 종료되었습니다. 갑은 이미 상당한 부분의 개조 작업을 완료한 상태였습니다.

【질문】 갑이 을에게 위임받은 개조 작업을 진행하던 중 갑의 책임 없는 사유로 위임이 종료된 경우, 갑은 을에게 어떤 보수를 청구할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 을에게 위임받은 사무를 처리하던 중 자신의 책임 없는 사유로 위임이 종료되었으므로, 이미 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있습니다. 이는 수임인이 위임사무를 처리하는 중에 책임 없는 사유로 위임이 종료된 경우를 규정한 민법 조문에 근거합니다. 다만, 갑이 위임사무 처리 과정에서 과실 없이 입은 손해가 있다면 이를 별도로 배상 청구할 수도 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민법 제 686 조(수임인의 보수청구권) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 686 조(수임인의 보수청구권)

- ① 수임인은 특별한 약정이 없으면 위임인에 대하여 보수를 청구하지 못한다.
- ② 수임인이 보수를 받을 경우에는 위임사무를 완료한 후가 아니면 이를 청구하지 못한다. 그러나 기간으로 보수를 정한 때에는 그 기간이 경과한 후에 이를 청구할 수 있다.
- ③ 수임인이 위임사무를 처리하는 중에 수임인의 책임없는 사유로 인하여 위임이 종료된 때에는 수임인은 이미 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있다.

• 해설: 수임인이 위임사무를 처리하는 중에 수임인의 책임 없는 사유로 인하여 위임이 종료된 때에는 수임인은 이미 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있습니다.

▶ 민법 제 688 조(수임인의 비용상환청구권 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 688 조(수임인의 비용상환청구권 등)

- ① 수임인이 위임사무의 처리에 관하여 필요비를 지출한 때에는 위임인에 대하여 지출한 날 이후의 이자를 청구할 수 있다.
- ② 수임인이 위임사무의 처리에 필요한 채무를 부담한 때에는 위임인에게 자기에 갈음하여 이를 변제하게 할 수 있고 그 채무가 변제기에 있지 아니한 때에는 상당한 담보를 제공하게 할 수 있다.
- ③ 수임인이 위임사무의 처리를 위하여 과실없이 손해를 받은 때에는 위임인에 대하여 그 배상을 청구할 수 있다.

- **해설:** 수임인이 위임사무의 처리를 위하여 과실 없이 손해를 받은 때에는 위임인에 대하여 그 배상을 청구할 수 있습니다.

【결론】

갑은 위임 종료 시점까지 완료한 개조 작업의 비율에 상응하는 보수를 을에게 청구할 수 있으며, 이는 민법 제 686 조에 따른 권리입니다. 만약 작업 중단 과정에서 갑이 과실 없이 금전적 손해를 입었다면 민법 제 688 조에 따라 추가 배상을 요구할 수 있습니다. 실무에서는 완료된 작업의 비율을 객관적으로 산정할 수 있는 증빙 자료를 확보하는 것이 중요합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증